



Copia

CITTÀ DI SQUILLACE

- PROVINCIA DI CATANZARO -

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. **128** Registro delle Delibere
del **08/10/2024**

OGGETTO

Concessione in comodato d'uso gratuito di locali posti al piano seminterrato del Centro Servizi di via Maricello all'Associazione Folkloristica "Carnevale Squillacese". Approvazione schema di Convenzione.-

**PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL
D.LGS. N. 267 DEL 18.08.2000**

Settore Tecnico

Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica.

Il Responsabile di Settore
Arch. Antonio Macaluso

Settore Finanziario

Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile.

Il Responsabile di Settore

L'anno 2024 del giorno 08 mese di ottobre alle ore 18:00 nella sala delle adunanze del suddetto Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone seguenti:

N.	Cognome	Nome	Carica	Presente
1	Zofrea	Vincenzo	Sindaco	☐ SI ☒ No
2	Cristofaro	Tommaso	Vicesindaco	☒ SI ☐ No
3	Bertolotti	Gerardo	Assessore	☒ SI ☐ No
4	Caristo	Francesca	Assessore	☒ SI ☐ No
5	Mellace	Natàscia	Assessore	☒ SI ☐ No

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Giuseppina Ferrucci.

Il Vicesindaco Tommaso Cristofaro – Presidente, constatato il numero degli intervenuti, dichiara valida e legale l'adunanza e apre la seduta invitando i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

Preliminarmente si dà atto che si allontana il Sindaco, Vincenzo Zofrea, ed assume la presidenza il Vicesindaco Tommaso Cristofaro.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, il Comune è l'Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, spettano al Comune tutte le funzioni che riguardano i servizi alla persona ed alla comunità, l'utilizzo del territorio e lo sviluppo economico che non siano espressamente attribuiti ad altri soggetti dalla legge statale o regionale;
- l'art. 10, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 dispone che, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione comunale, gli enti locali assicurano l'accesso alle strutture ed ai servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni;
- la legge n. 383/2000 riconosce il valore sociale dell'associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; ne promuove lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali, nella salvaguardia della sua autonomia; favorisce il suo apporto originale al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale;

Considerato che:

- l'Amministrazione comunale di Squillace è impegnata a favore delle realtà associative, nel cui ambito, assumono un posto rilevante associazioni di volontariato che operano sul territorio nel settore turistico e sociale;
- l'Amministrazione favorisce tali forme di associazionismo anche attraverso appositi atti che regolano i rapporti tra Comune ed Associazioni e/o Organizzazioni di volontariato, con particolare riferimento alla destinazione di sedi e di compartecipazioni per la realizzazione di attività rivolte al sociale;
- il Comune, pertanto, è tenuto a sostenere e valorizzare le iniziative che, in ogni settore vengono promosse a favore della comunità squillacese;

Dato atto che:

- l'Associazione Folkloristica "*Carnevale Squillacese*" persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in particolare tramite l'organizzazione ed il sostegno di tutte le iniziative tendenti alla valorizzazione del Carnevale Squillacese, secondo le sue tradizioni e le sue peculiari caratteristiche, comprese tutte le attività collaterali e collegate quali, a titolo esemplificativo, organizzazione di eventi e festival culturali, musicali, artistici, di formazione e turistici, convegni, pubblicazioni, ecc.;
- l'Associazione ha per scopo la promozione della cultura dell'arte della cartapesta nell'ambito del Carnevale di Squillace, finalizzato alla costruzione dei carri allegorici carnevaleschi ed all'organizzazione di manifestazioni culturali ed artistiche aventi funzione di sviluppo e crescita dell'espressione della tradizione del Carnevale;
- l'Associazione, altresì, svolge le proprie attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati;
- l'Associazione Folkloristica "*Carnevale Squillacese*" ha richiesto la partecipazione fattiva dell'Amministrazione Comunale al suo funzionamento con l'assegnazione di una sede ubicata in Squillace presso i locali ubicati al piano seminterrato del Centro Servizi in via Maricello;
- si riconosce l'importante attività svolta dall'Associazione Folkloristica "*Carnevale Squillacese*" a favore dell'intera collettività non solo di Squillace ma dell'intero comprensorio;

Constatato che:

- le finalità dell'Associazione Folkloristica "*Carnevale Squillacese*" C.F.: 97077030795, sono diretti alla realizzazione di iniziative di promozione turistica e sociale;
- parte delle attività rese dall'Associazione costituiscono un'importante risorsa utile alla promozione turistico-culturale di Squillace;
- questa Amministrazione ritiene utile fornire in comodato d'uso detti locali in quanto l'Associazione assume a proprio carico anche le utenze e la manutenzione ordinaria;

Preso atto che:

- l'Associazione Folkloristica "*Carnevale Squillacese*" C.F.: 97077030795, iscritta al Registro Regionale delle Associazioni Culturali, Fondazioni e degli Istituti Culturali al n. 330; ha presentato regolarmente istanza per la concessione di una sede associativa;
- lo Statuto dell'Ente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 09.10.2004 e ss.mm.ii. in particolare, all'art. 4, comma 9, dispone che il Comune favorisce con appositi interventi e contributi le

associazioni che operano nei settori dei servizi sociali, dell'assistenza, del turismo, della cultura, dello sport, delle attività ricreative e del tempo libero e gli organi locali di informazione, con le modalità e nei limiti stabiliti dal regolamento;

- l'Associazione Folkloristica "*Carnevale Squillace*" risulta regolarmente iscritta all'albo delle Associazioni di quest'Ente;
- il Regolamento dell'albo delle Associazioni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 24.10.2017 dispone che l'Amministrazione Comunale può concedere l'uso in comodato, di spazi, strutture e mezzi di proprietà comunale per lo svolgimento di attività di pubblico interesse;
- il Comune ha la proprietà di locali presso la sede del Centro Servizi (piano seminterrato) ubicata in via Maricello;

Fatto presente che l'Associazione di cui sopra, si obbliga a mantenere i locali, sia esternamente che internamente, in modo decoroso, nonché di provvedere alla realizzazione di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria, utili alla conservazione dei locali;

Evidenziato, inoltre, che l'Associazione si impegna, nel caso di necessità di utilizzo da parte dell'Amministrazione Comunale, a rendere immediatamente disponibili i suddetti locali;

Stabilito che il Comune è da intendersi esonerato da qualsiasi responsabilità per danni a cose e persone che dovessero verificarsi nel corso ed in occasione dello svolgimento delle attività svolte dall'Associazione;

Preso atto, inoltre, che l'Associazione Folkloristica "*Carnevale Squillace*" dovrà sostenere tutte le spese per l'uso del bene;

Ritenuto, sulla base della normativa richiamata, di procedere all'approvazione di uno schema di contratto di comodato gratuito disciplinante i rapporti tra l'Amministrazione Comunale e l'Associazione Folkloristica "*Carnevale Squillace*", secondo i seguenti indirizzi generali:

- ✓ Durata: di 4 (quattro) anni, con tacito rinnovo per un ulteriore anno;
- ✓ Finalità: civiche, solidaristiche e di utilità sociale in particolare tramite l'organizzazione ed il sostegno di tutte le iniziative tendenti alla valorizzazione del Carnevale Squillace, secondo le sue tradizioni e le sue peculiari caratteristiche;

Vista la disponibilità dei locali, piano seminterrato del Centro Servizi (piano seminterrato) ubicata in via Maricello;

Visto il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, e s.m.i., recante: "Codice dei Contratti Pubblici";

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il vigente Statuto Comunale;

Acquisito: il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del competente Responsabile di servizio, ai sensi e per gli effetti dell'art.49, comma 1, del D. Lgs.267/2000.

A voti unanimi,

DELIBERA

per le motivazioni in premessa richiamate e che qui si intendono integralmente richiamate,

1. **di concedere** in comodato d'uso gratuito, i locali posti al piano seminterrato del Centro Servizi di via Maricello all'Associazione Folkloristica "*Carnevale Squillace*" C.F.: 97077030795, con sede a Viale Cassiodoro 88069 Squillace (CZ);
2. **di approvare**, lo schema di Convenzione (allegato A) da stipularsi tra il Comune di Squillace e l'Associazione Folkloristica "*Carnevale Squillace*" C.F.: 97077030795;
3. **di prendere atto** che la suddetta convenzione di comodato d'uso, non comporta assunzione di spesa da parte del Comune, ed ha una durata di 4 (quattro) anni, con tacito rinnovo per un ulteriore anno;
4. **di dare atto** che con la presente deliberazione sono individuate le finalità della concessione;
5. **di demandare** al Responsabile del Settore Affari Generali l'assunzione dei successivi provvedimenti relativi alla presente deliberazione, ivi compresa la comunicazione della presente deliberazione tramite elenco da trasmettere ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
6. **di pubblicare** la presente delibera all'Albo Pretorio on-line, per rimanervi esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.;

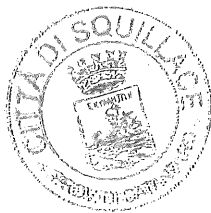
Successivamente ad unanimità di voti,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000.

letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
f.to Rag. Vincenzo Zofrea



Il Segretario comunale
f.to Dott.ssa Giuseppina Ferrucci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio online, si certifica che questa delibera, ex art.32 comma 5 Legge 18 giugno 2009 n.69 è stata pubblicata il _____ e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Addì _____



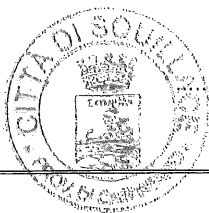
Il Segretario comunale
Dott.ssa Giuseppina Ferrucci

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. n.267/2000:

☒ Poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4)

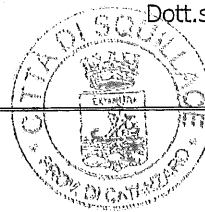
☐ Decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3)

Data _____



L'ufficio di Segreteria

È copia conforme all'originale



Il Segretario comunale
Dott.ssa Giuseppina Ferrucci